

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 safar 1419 - 2 juin 1998

141^{ème} année

N° 44

Sommaire

Lois

Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste	1199
Loi n° 98-39 du 2 juin 1998, relative aux ventes avec facilités de paiement	1201
Loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale	1203

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 98-1150 du 25 mai 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle	1207
Décret n° 98-1151 du 25 mai 1998, fixant l'organigramme de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle	1210
Décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, modifiant le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen	1211
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services publics	1211

Ministère des Affaires Etrangères

Liste des agents à promouvoir au grade de conseiller des affaires étrangères	1211
--	------

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un directeur général	1211
---	------

Ministère des Finances

- Décret n° 98-1154 du 25 mai 1998**, fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité des sociétés de recouvrement des créances **1211**
- Décret n° 98-1155 du 25 mai 1998**, portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des billettes de fer, des minerais de fer, des minerais de manganèse et des fils et barres en fer **1212**

Ministère de L'Education

- Maintien en activité dans le secteur public **1212**

Ministère de la Santé Publique

- Nomination d'un chef de service **1212**
- Maintien en activité dans le secteur public **1212**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

- Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur **1213**
- Maintien en activité dans le secteur public **1214**

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

- Décret n° 98-1170 du 25 mai 1998**, modifiant et complétant le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics **1214**

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

- Décret n° 98-1171 du 25 mai 1998**, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat **1215**

Ministère du Développement Economique

- Décret n° 98-1172 du 25 mai 1998**, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques **1218**

Ministère de l'Industrie

- Décret n° 98-1173 du 25 mai 1998**, fixant les critères et procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité **1220**
- Décret n° 98-1174 du 25 mai 1998**, fixant l'organigramme de l'agence foncière industrielle **1222**
- Décret n° 98-1175 du 25 mai 1998**, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence foncière industrielle **1222**

Ministère de l'Agriculture

- Décret n° 98-1176 du 20 mai 1998**, portant attribution des grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles **1224**
- Décret n° 98-1177 du 20 mai 1998**, portant attribution de l'ordre national du mérite .. **1224**

Avis et Communications

Ministère des Communications

- Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie **1225**

Banque Centrale de Tunisie

- Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie **1226**

Loi n° 98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la poste (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Premier

Dispositions générales

Article premier. - Le présent code a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité postale et de garantir au public le droit d'accès aux services postaux de base tout en assurant le secret des correspondances, conformément à la législation en vigueur.

Art. 2. - Au sens du présent code, on entend par les termes suivants :

* L'activité postale : l'ensemble des services relatifs à la collecte, l'acheminement et la distribution des envois expédiés par des personnes physiques ou morales ou qui leur sont destinés ou adressés à des tiers, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, à l'exception de ce qui a été interdit par le présent code ou par d'autres lois spécifiques.

L'activité postale comprend également les services relatifs aux comptes courants postaux, à l'épargne, au traitement des mandats-poste et autres services financiers postaux ainsi que les produits et services philatéliques et toutes autres valeurs fiduciaires postales.

* Les opérateurs : les personnes physiques ou morales de nationalité Tunisienne agréées pour assurer des services dans le cadre de l'activité postale.

* Les envois : tout ce qui peut être expédié par l'intermédiaire des opérateurs agréés tel que la lettre, le paquet-poste, le colis postal ou les imprimés.

Les envois sont de deux types :

- Envois ordinaires : les envois qui ne sont pas soumis à des conditions particulières, lors du dépôt ou de la livraison.

- Envois recommandés : les envois enregistrés au moment du dépôt, à la demande du client moyennant une rémunération et un récépissé. Ils sont livrés au destinataire ou à son représentant légal ou son mandataire contre signature prouvant la réception.

* Les services postaux de base : les services faisant partie de l'activité postale et consistant dans le traitement des envois dont le poids ne dépasse pas un kilogramme et qui peuvent être des lettres personnelles, des imprimés, des paquets poste ou des colis postaux.

* Le courrier administratif : les envois émanant des institutions à caractère public et qui sont insérés dans des enveloppes portant le cachet et le nom de l'institution expéditrice. La liste de ces institutions est fixée par décret.

* Les envois poste restante : les envois dont la livraison s'effectue obligatoirement dans un bureau de poste désigné à cet effet.

* Les envois avec valeur déclarée : les envois qui contiennent des valeurs ou des documents ou autres objets de valeur dont l'expéditeur a déclaré la valeur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mai 1998.

* Les correspondances commerciales : les envois réponse dont l'affranchissement est payé par le destinataire préalablement autorisé.

* Le courrier électronique : le service postal offert à distance à travers les télécommunications pour l'acheminement des messages de l'expéditeur, sous une forme physique ou électronique, au moyen de terminaux implantés dans un bureau de poste ou dans des centres habilités à cet effet.

* Le mandat - poste : le moyen par lequel une somme d'argent peut être transféré d'une personne physique ou morale et une autre et d'un lieu à un autre.

* L'avis de réception : le reçu demandé par l'expéditeur lors du dépôt d'un envoi recommandé ou avec valeur déclarée. Cet avis est retourné à l'expéditeur après la livraison de l'envoi au destinataire.

Art. 3. - Les services postaux non prévus par le présent code peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de la poste.

Titre II

De l'agrément et l'affranchissement postal

Article 4. - Dans le cadre de l'activité postale telle que définie par le présent code, l'exercice des services postaux est soumis à l'agrément préalable du ministre chargé de la poste. Les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de cet agrément sont fixées par décret.

Les services postaux sont exercés conformément à un cahier des charges comprenant obligatoirement le mode de fixation des tarifs et approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste.

Art. 5. - Les tarifs applicables aux services postaux de base sont fixés par arrêté du ministre chargé de la poste.

Art. 6. - Un opérateur, ayant la forme d'établissement public, peut être chargé d'assurer les services postaux de base et les services financiers postaux sur tout le territoire de la République, ainsi que le transport et la distribution du courrier administratif et tout autre service postal.

Art. 7. - L'exercice des services postaux de base prévus à l'article 2 du présent code est soumis aux conditions suivantes :

- Disposer de points de contact avec les usagers sur tout le territoire de la République, ouverts durant les jours ouvrables.

- Assurer l'égalité de tous les usagers dans la fourniture des services.

- Promouvoir les services de base compte tenu du développement technique, économique et social et des besoins des usagers.

Art. 8. - Sont considérés valables pour l'affranchissement des envois les timbres-poste et les différentes autres valeurs autorisées par le ministre chargé de la poste.

Art. 9. - Les procédures d'émission et de fabrication des timbres-poste sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste. L'opérateur public prévu à l'article 6 du présent code est chargé de l'émission des timbres-poste et toutes autres valeurs fiduciaires postales.

Titre III

Des obligations des opérateurs et leurs responsabilités

Article 10. - Afin d'assurer l'inviolabilité et le secret des correspondances, il est interdit à tout opérateur agréé pour exercer les services postaux :

- de divulguer le contenu ou l'origine des correspondances.

- d'ouvrir les correspondances et prendre connaissance de leur contenu de quelque manière que ce soit. L'opérateur est exempté de cette responsabilité lorsqu'il s'agit du réemballage des correspondances endommagées en vue de préserver leur contenu.

Art. 11. - Les opérateurs sont tenus au secret des correspondances même après cessation de l'exercice de l'activité postale.

Art. 12. - Les opérateurs sont tenus de procéder à la collecte, à l'acheminement et à la distribution des envois aux adresses des destinataires.

Art. 13. - Les envois adressés en poste restante, recommandés ou avec valeur déclarée destinés à des mineurs ne peuvent être remis à ces derniers qu'après autorisation de leurs tuteurs. En cas de non remise, ces envois sont retournés à leurs expéditeurs.

Art. 14. - Nonobstant les cas prévus aux articles 20 et 21 du présent code, les opérateurs doivent conserver, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de dépôt, les envois qui n'ont pu être ni livrés au destinataire ou à son mandataire légal ni retournés à l'expéditeur.

Art. 15. - Tout opérateur est tenu de veiller à la sécurité et à la protection des envois qui lui sont confiés contre la perte, la spoliation, l'avarie et le retard.

Art. 16. - Nonobstant les cas prévus à l'article 17 du présent code, les opérateurs sont tenus responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée.

Le montant minimum de l'indemnisation dû à l'expéditeur ou, sur sa demande, au destinataire ainsi que les procédures et les délais de son paiement sont fixés par décret.

Art. 17. - Les opérateurs sont exemptés de la responsabilité prévue par l'article 16 du présent code dans les cas suivants :

- En cas de force majeure ou de cas fortuit.
- Lorsque le dommage résulte du non respect par l'expéditeur des règles d'emballage en vigueur ou de la nature du contenu de l'envoi.
- Lorsque l'expéditeur déclare sciemment une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu de l'envoi.
- En cas de confiscation des envois par les services compétents conformément à la législation en vigueur.

Art. 18. - Les opérateurs sont responsables de tous les dommages causés aux envois des tiers occasionnés par l'envoi d'objets prohibés ou par le non respect des conditions d'expédition. Les opérateurs peuvent se retourner contre l'expéditeur qui a causé le dommage pour obtenir indemnisation.

Art. 19. - Le recours en indemnisation résultant de la responsabilité de l'opérateur prévue à l'article 16 du présent code se prescrit par une année à compter de la date du dépôt de l'envoi.

Titre IV

Des prohibitions et le sort des envois

Article 20. - Ne sont pas admis les envois qui ne répondent pas aux conditions prévues par les conventions internationales ratifiées et par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ou les envois qui sont de nature à porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics.

Art. 21. - Au cas où les envois prévus à l'article 20 du présent code sont trouvés, ils ne seront ni remis aux destinataires ni retournés à l'expéditeur, l'autorité compétente procède à leur confiscation conformément à la législation en vigueur.

Titre V

De la constatation des infractions

Article 22. - Pour l'application des dispositions du présent code, l'activité postale est soumise au contrôle des agents assermentés relevant du ministère chargé de la poste.

Art. 23. - Les infractions au présent code sont constatées par :

- 1 - les officiers de la police judiciaire
- 2 - les agents assermentés du ministère chargé de la poste
- 3 - les agents assermentés du ministère des finances
- 4 - les inspecteurs du contrôle économique prévus par la loi relative à la concurrence et aux prix.

Art. 24. - Les infractions au présent code sont constatées par des procès verbaux établis par deux des agents cités à l'article 23 du présent code conformément à la législation en vigueur.

Art. 25. - Les procès verbaux sont transmis au ministre chargé de la poste qui les transmet, pour poursuite, au procureur de la république territorialement compétent.

Art. 26. - Le ministre chargé de la poste peut procéder à des règlements amiables et à des transactions avec l'opérateur qui a contrevenu aux dispositions du présent code et ce, conformément aux dispositions en vigueur en la matière et notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code.

Titre VI

Des sanctions

Article 27. - L'agrément est retiré provisoirement ou définitivement de l'opérateur qui a failli à ses obligations prévues par le présent code ou par ses textes d'application, ou celui qui n'a pas respecté les règles régissant l'activité postale. Le ministère chargé de la poste assurera les services dévolus à l'opérateur dont l'agrément a été retiré. Il est procédé au retrait de l'agrément après audition de l'opérateur.

Art. 28. - Outre les sanctions administratives prévues à l'article 27 du présent code, est puni d'une amende allant de 1000 à 10000 dinars tout opérateur agréé selon les modalités prévues par le présent code qui n'a pas respecté les conditions d'exercice de l'activité postale et les dispositions du cahier des charges prévu par l'article 4 du présent code ou qui n'a pas assuré les services postaux de base dont il a la charge.

Art. 29. - Nonobstant les cas prévus à l'article 10 du présent code ou par d'autres lois, est puni selon l'article 253 du code pénal celui qui divulgue, incite ou participe à divulguer le contenu d'une correspondance appartenant à autrui.

Est passible de la même sanction celui qui porte atteinte à l'inviolabilité d'une correspondance, et ce par son détournement volontaire, sa spoliation, sa destruction ou par sa rétention provisoire ou définitive d'une manière illégale.

Art. 30. - Le ministre chargé de la poste met en mouvement l'action publique à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code.

Art. 31. - Quiconque exerce l'activité postale sans avoir obtenu préalablement un agrément selon les conditions prévues par l'article 4 du présent code, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1000 à 10000 dinars, ou de l'une de ces deux peines. La peine est doublée en cas de récidive.

Art. 32. - L'auteur de toute déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réelle est puni d'une amende égale au double de la différence entre la valeur réelle et la valeur déclarée.

Art. 33. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis le 2 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 98-39 du 2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les ventes et prestations de services au consommateur donnant lieu à un paiement échelonné au sens de la présente loi.

Elle vise également à édicter les droits et les obligations des parties et ce, en vue de garantir la transparence des conditions de paiement offertes et d'assurer la protection du consommateur.

Art. 2. - Aux fins de la présente loi, on entend par :

Commerçant : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux dispositions du code de commerce.

Produit : Tout produit naturel, agricole, artisanal , industriel ou service.

Consommateur : Celui qui achète un produit en vue de la consommer ou un service pour en bénéficier à des fins autres que professionnelles.

Paiement échelonné : Le paiement en tranches du prix du produit ou de la prestation fournie. Le fractionnement du prix peut être assorti d'un taux d'intérêt variable en fonction des conditions de vente.

Art. 3. - La vente avec facilités de paiement est un accord par lequel le commerçant ou le prestataire de services s'engage à mettre à la disposition du consommateur un bien ou un service en contre partie du paiement échelonné du prix après livraison du bien ou exécution de la prestation de service.

Section I

Des procédures de ventes avec facilités de paiement

Article 4. - Le contrat de vente avec facilités de paiement doit être établi par écrit, le consommateur en reçoit un exemplaire.

Toute vente avec facilités de paiement sans support écrit est considérée nulle et sans effet.

Art. 5. - La vente est considérée effective dès la livraison totale ou partielle du produit ou la prestation de service, objet du contrat, ou le paiement d'un acompte par le consommateur.

L'acompte ne peut être exigé que si le produit est disponible et susceptible d'être livré immédiatement au consommateur et après expiration du délai de rétractation prévu par l'article 10 de la présente loi.

Art. 6. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi :

- les transactions à caractère professionnel,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mai 1998.

- les crédits accordés à des particuliers par les banques et les établissements financiers les caisses de sécurité sociale, les fonds sociaux ou les mutuelles.

- les contrats de leasing à l'exception de ceux assortis de conditions liées aux modalités de paiement.

- les transactions non commerciales entre particuliers qu'elle qu'en soit la nature.

- les achats dont les délais de paiement sont inférieurs à trois mois et qui ne sont pas assortis d'intérêts.

- les achats dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.

- les ventes d'immeubles.

Art. 7. - Le commerçant doit insérer au contrat de vente visé à l'article 4 les indications suivantes :

- la désignation du bien ou du service objet du contrat,

- le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiement échelonné,

- le montant de l'acompte, s'il y a lieu,

- le nombre, le montant et les échéances de paiement,

- les modalités et les conditions de garantie,

- le taux d'intérêt appliqué à la vente,

- les frais supplémentaires éventuels,

- les modalités de calcul des réductions en cas de paiement anticipé intégral ou partiel,

- le droit de rétractation à l'achat.

Art. 8. - Les montants et les délais maximums de paiement échelonné par catégories de produits et services sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.

Le commerçant est tenu par ces montants et délais.

Art. 9. - Le prix du produit ou de la prestation objet de la vente avec facilités de paiement doit être définitif. Il ne peut être modifié qu'en cas de changement des spécificités de l'objet vendu et après consentement des deux parties.

Art. 10. - Le commerçant doit accorder au consommateur la possibilité de revenir sur son engagement dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de signature du contrat.

Ce délai expire le jour de la livraison du produit, sur demande du consommateur.

L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'annuler la vente.

Art. 11. - Au cours du délai de rétractation prévu à l'article 10 de la présente loi, le commerçant n'est pas tenu de livrer ou de fournir le service.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, le commerçant est responsable des effets résultant de la livraison avant l'expiration du délai de rétractation.

Section II

Des obligations et droits des parties

Art. 12. - Toute publicité se rapportant aux ventes avec facilités de paiement doit comporter les mentions suivantes :

- l'identité du commerçant,

- les spécificités du bien ou du service,

- le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements échelonné,

- le taux d'intérêt et les autres frais à supporter réellement par le consommateur,

- le nombre de paiements échelonnés.

Art. 13. - En cas de paiements échelonnés, le prix proposé pour un produit ou un service doit être le plus bas effectivement

pratiqué pour les achats au comptant du bien ou du service dans le même établissement, au cours des 30 jours précédant l'opération de vente.

Au cas où il est mentionné que la vente avec facilités de paiement est sans intérêt, le prix ne peut être majoré d'aucun frais supplémentaire.

Art. 14. - Le commerçant peut, s'il le juge nécessaire, exiger du consommateur de lui communiquer tout renseignement de nature à l'éclairer sur sa situation financière et sa capacité d'honorer ses engagements. Le commerçant ne doit pas divulguer ces renseignements.

Art. 15. - Tout commerçant doit, préalablement à la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Art. 16. - Il est interdit à tout commerçant de recevoir sous quelque forme que ce soit, un acompte tant que le contrat de vente avec facilités de paiement n'a pas été définitivement conclu conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

Art. 17. - Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent du contrat de vente.

Dans ce cas, le commerçant est tenu de lui accorder une réduction équitable du prix total de l'opération conformément aux clauses du contrat. Cette réduction accordée ne doit pas être inférieure au montant des intérêts dus pour la période restante.

Art. 18. - Lorsque les droits du commerçant sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l'égard de ce tiers les mêmes droits qu'il pourrait invoquer à l'égard du commerçant initial.

Art. 19. - En cas de défaut de paiement ou de défaillance du consommateur, le commerçant peut exiger le remboursement immédiat du reliquat du prix majoré des intérêts échus et non payés à la date du règlement effectif du prix. En cas de non paiement pour des raisons échappant à la volonté du consommateur, les parties peuvent s'entendre sur une autre formule de paiement.

Art. 20. - Les dispositions de la présente loi n'affectent en rien les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du commerçant, en vertu de la réglementation en vigueur notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Art. 21. - Seuls les moyens de règlement prévus par la loi peuvent être utilisés pour l'achat avec facilités de paiement.

Art. 22. - En cas de réalisation du contrat de la part du commerçant ou de défaut de livraison dans les délais, le commerçant doit rembourser immédiatement le montant effectivement payé.

Tout retard de paiement donne lieu à des dommages et intérêts.

Art. 23. - Est réputée nulle et non avenue, toute clause du contrat ayant pour objet ou pour effet de réserver aux commerçant le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à fournir.

Toutefois, il peut être stipulé que le commerçant puisse apporter des modifications liées à l'évolution technologique à condition qu'il n'en résulte ni augmentation du prix, ni altération de qualité.

Section III

Des infractions et des sanctions

Art. 24. - Les infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article 4, du deuxième paragraphe de l'article 5, de l'article 7, du premier paragraphe de l'article 22, et de l'article 23 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200 à 5000 dinars.

Art. 25. - Les infractions aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 8 et des articles 9, 12 et 13 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 500 à 20.000 dinars.

Art. 26. - Les infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article 10, du deuxième paragraphe de l'article 11, des articles 14, 15, 16 et du deuxième paragraphe de l'article 17 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 100 à 1000 dinars.

Art. 27. - Sans préjudice des dispositions du code pénal, est puni d'une amende de 300 à 10.000 dinars quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux contrôles du respect des dispositions de la présente loi en mettant, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par l'article 29 de la présente loi, dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions, et notamment :

- en refusant aux agents l'accès aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente ou de distribution,
- en refusant de remettre ou en dissimulant tout document comptable technique ou commercial nécessaire au contrôle,
- en refusant de présenter les messages publicitaires ou les éléments justificatifs,
- en refusant de mettre à la disposition des agents de contrôle visés à l'article 29 de la présente loi, les moyens ou équipements nécessaires pour la visualisation des messages publicitaires,
- en fermant les locaux de commerce pendant l'horaire normal de travail pour se soustraire au contrôle.

Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture, d'une durée maximale d'un mois de ou des établissements objet des infractions indiquées dans cet article.

Art. 28. - En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.

Est considéré en récidive, quiconque ayant été condamné pour infraction à la présente loi, et qui aura, dans les cinq ans suivant la date du jugement, commis une nouvelle infraction à la présente loi.

Section IV

Des procédures de poursuite et de transaction

Art. 29. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle économique, les officiers de la police judiciaire et les agents de la réglementation municipale dans les conditions prévues par la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Art. 30. - Sans préjudice des droits des tiers, le ministre chargé du commerce est autorisé à transiger sur les infractions constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la présente loi.

La transaction doit intervenir par écrit et en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Elle doit être signée par le contrevenant et comporter un engagement à s'acquitter dans le délai déterminé du montant sur lequel porte la transaction.

Art. 31. - La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du ministre chargé du commerce.

Elle peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant les juridictions et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement définitif.

Le transaction annule toutes poursuites et sanctions.

Art. 32. - Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction visée aux articles 30 et 31 de la présente loi éteint l'action publique et celle de l'administration.

La transaction lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour quelque cause que ce soit.

Art. 33. - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s'effectue comme étant un recouvrement de créances de l'Etat.

Art. 34. - La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Sont abrogées à partir de cette date, toutes dispositions antérieures contraires.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les ventes avec réduction de prix, les ventes hors magasins, et la publicité commerciale et ce en vue d'assurer la transparence dans les transactions commerciales et de protéger le consommateur.

Art. 2. - Aux fins de la présente loi, on entend par :

Commerçant : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux dispositions du code de commerce.

Consommateur : Celui qui achète un produit en vue de le consommer ou un service pour en bénéficier à des fins autres que professionnelles.

Annonces : Toute personne pour le compte de laquelle une publicité se rapportant à un produit ou un service est diffusée.

Produit : Tout produit naturel, agricole, artisanal, industriel ou service.

Chapitre II

Des ventes avec réduction des prix

Section I

Des soldes périodiques ou saisonniers

Article 3. - Sont considérées comme soldes périodiques ou saisonniers toute offre de vente ou vente au consommateur faite par les commerçants de produits neufs démodés, défraîchis, dépareillés ou fin de séries, et qui est pratiquée en fin de saison en vue du renouvellement saisonnier de la marchandise par l'écoulement accéléré du produit moyennant une réduction des prix.

Art. 4. - La vente des produits sous la forme de soldes périodiques ou saisonniers tels que définis par l'article 3 de la présente loi, quelle que soit la dénomination utilisée et quelque soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce

Cette déclaration doit être déposée aux services du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant la date prévue pour le début de la vente.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mai 1998.

Art. 5. - Les dates et les durées des soldes périodiques ou saisonniers sont fixées par décision du ministre chargé du commerce, par référence aux usages et après avis du conseil national du commerce.

Art. 6. - Le dossier relatif aux déclarations préalables, pour les soldes périodiques ou saisonniers, telles que prévues à l'article 3 de la présente loi, doit comporter les mentions et les documents suivants :

1 - une copie de son enregistrement au registre du commerce datant d'un an au moins,

2 - un inventaire détaillé des produits à écouler en indiquant le prix de vente public toutes taxes comprises,

3 - le lieu de la vente,

4 - la date sollicitée pour le début de la vente,

5 - la description de la publicité et des messages ainsi que les supports qu'il se propose d'utiliser pour cette vente,

6 - la justification, sauf circonstances exceptionnelles telles que la liquidation forcée, de la possession des produits à écouler depuis au moins trois mois.

Art. 7. - Les produits offerts sous forme de "soldes", tels que définis à l'article 3 de la présente loi, doivent être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".

Lorsque l'opération concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, il faut utiliser des indications globales ou écrites portant la mention "soldes" en langue arabe et en une autre langue, parfaitement lisibles de l'intérieur et de l'extérieur du point de vente, ou des indications pour chaque produit.

Art. 8. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "soldes" ou de ses dérivés ainsi que toute autre dénomination équivalente inspirant au consommateur une opération de "soldes" est interdit pour désigner toute activité qui n'est pas conforme aux opérations de soldes telles que définies dans la présente loi.

Section II

Des liquidations

Art. 9. - Sont considérées comme liquidations, les ventes tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des produits en possession d'un établissement commercial à la suite d'une décision de cessation, de suspension instantanée ou changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

Art. 10. - La vente de produits sous la forme de "liquidations" telles que définies à l'article 9 de la présente loi, quelle que soit la dénomination utilisée, et quel que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce.

Cette déclaration doit être déposée aux services du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant la date prévue pour la vente.

Art. 11. - Le dossier relatif aux déclarations préalables des liquidations, doit comporter en plus des mentions et des documents prévus à l'article 6 de la présente loi, le motif de l'opération en question.

Art. 12. - La durée des liquidations ne peut excéder deux mois.

Toutefois, cette période peut être prolongée d'un mois sur simple déclaration du bénéficiaire qui doit parvenir au ministère chargé du commerce avant l'expiration de la période fixée par la déclaration.

Art. 13. - Aucun commerçant ne pourra effectuer dans le même gouvernorat, une deuxième opération de liquidation pour le même motif, avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis la fin de la première liquidation.

Toutefois, ce délai pourra être réduit lorsque l'intéressé justifie que la liquidation est sollicitée pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 14. - Au cours de la période fixée par l'autorisation de liquidation, il est interdit au commerçant d'exposer des produits autres que ceux figurant sur l'inventaire annexé à la déclaration.

Section III

Des promotions

Art. 15. - Sont considérées comme "promotion" toute opération de vente ou de prestation de service accompagnée d'une réduction du prix pratiquée, pendant une période limitée, en vue de lancer ou de relancer la vente d'un ou plusieurs produits ou services.

Aucune vente ou prestation de service ne peut être annoncée sous la dénomination "promotion" ou toute autre dénomination équivalente si elle n'est pas conforme aux opérations de promotions telles que définies au présent article.

Art. 16. - Tout produit vendu ou service fourni en promotion, doit subir une réduction réelle par rapport au prix de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente loi.

Pour les campagnes de promotion destinées au lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, la réduction doit être réelle par rapport au prix qui sera pratiqué à la fin de la campagne.

Art. 17. - Les ventes des produits en promotion ne peuvent avoir lieu durant les périodes de soldes périodiques ou saisonniers et dans les 40 jours qui précèdent ces périodes.

Art. 18. - Le commerçant doit, durant la période prévue pour la promotion, satisfaire les demandes des consommateurs en produits ou services offerts.

Section IV

Des annonces de réduction des prix

Art. 19. - Aucune annonce de réduction de prix ne peut être faite pour des produits qui ne sont pas disponibles à la vente ou pour des services qui ne peuvent être fournis pendant la période indiquée par l'annonce.

Art. 20. - Est interdite toute vente, prestation de service ou toute publicité s'y rapportant en utilisant les dénominations soldes ou liquidations ou promotions, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi que toute autre dénomination ou présentation désignant une de ces formes de vente pour des opérations autres que celles prévues aux articles 3, 9 et 15 de la présente loi.

Art. 21. - Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide et pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, le prix de référence est le plus bas prix effectivement pratiqué, pendant les trois mois précédant immédiatement le début d'application du prix réduit.

Art. 22. - Dans le cas de soldes périodiques et saisonniers, le taux de réduction minimum par rapport au prix de référence est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.

Le commerçant doit justifier le prix de référence tel que défini à l'article 21 de la présente loi.

Art. 23. - Sauf pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, l'indication de la réduction du prix doit être effectuée par le système du double marquage, selon l'une des modalités ci-après :

- soit par la mention du nouveau prix à côté du prix antérieur surchargé d'une barre,

- soit par les mentions "nouveau prix" "ancien prix" à côté des montants correspondants.

- soit par la mention d'un pourcentage de réduction et du nouveau prix figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre.

L'annonce de réduction variable par l'indication d'une fourchette de réduction en pourcentage ou valeur absolue est interdite.

Art. 24. - Toute publicité à l'égard du consommateur, se rapportant aux ventes visées par les trois premières sections de ce chapitre, doit comporter les indications suivantes :

- le montant de la réduction en pourcentage ou en valeur absolue par rapport au prix de référence,

- les produits ou catégories de produits concernés,

- la date à partir de laquelle le prix réduit sera appliqué,

- la mention "jusqu'à épuisement du stock" pour les soldes et les liquidations.

Pour les opérations de promotions il faut indiquer la période prévue.

Chapitre III

Des ventes hors des locaux du commerce et des ventes à distance

Section I

Des ventes hors des locaux du commerce

Art. 25. - Les opérations de ventes hors des locaux du commerce sont interdites.

La vente hors des locaux du commerce consiste à solliciter le consommateur en dehors du lieu destiné à l'activité commerciale, notamment à son domicile ou à son lieu de travail ou dans la rue, dans le but de lui proposer la vente d'un produit ou la prestation d'un service.

Art. 26. - Ne sont pas considérées comme des ventes hors des locaux du commerce telles que définies à l'article 25 de la présente loi :

- 1 - la vente à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faite au cours des tournées périodiques,

- 2 - la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication, de l'artisanat, la production personnelle du démarcheur à domicile ou de sa famille,

- 3 - les travaux de réparation et de maintenance relatifs aux services après vente concernant la fourniture de pièces détachées ou accessoires se rapportant à l'utilisation du matériel principal.

- 4 - les opérations de ventes hors des locaux du commerce régies par des textes spéciaux.

Section II

Des ventes à distance

Art. 27. - La vente à distance consiste à utiliser un moyen de communication avec le consommateur permettant au commerçant l'écoulement d'un produit ou la réalisation d'un service hors des lieux habituels de vente.

Les moyens utilisés peuvent être notamment le téléphone, la vidéo transmission, la radio diffusion, la voie postale et les catalogues, ou tout autre moyen.

Art. 28. - Toute vente à distance doit faire l'objet d'un bon de commande fourni par le commerçant, daté et signé par le consommateur.

Est réputé nul tout bon de commande qui ne comporte pas les informations suivantes :

- 1 - identification de l'entreprise vendeuse ou prestataire de service,

- 2 - adresse du vendeur ou du prestataire de service et ses coordonnées téléphoniques,

- 3 - désignation et caractéristiques du produit ou du service,

- 4 - prix des produits ou service,
- 5 - conditions de paiement,
- 6 - modalités de retour, d'échange ou de remboursement,
- 7 - faculté de renonciation.

Art. 29. - Le contrat de vente n'est conclu que dix (10) jours ouvrables après la date de l'établissement du bon de commande.

Avant l'expiration de ce délai, le consommateur a le droit de renoncer à sa commande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 30. - Avant l'expiration du délai de renonciation, aucune livraison ne peut être effectuée et aucun paiement ne peut être exigé.

Art. 31. - Le consommateur d'un produit dispose, pour toute opération de vente à distance, d'un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la livraison, pour envoyer le produit non conforme à la commande au consommateur en vue de l'échange ou le remboursement du montant payé.

Aucun frais supplémentaire ne peut être exigé du consommateur qui retourne le produit dans l'état dans lequel il lui a été livré.

Nonobstant la réparation du préjudice subi, le consommateur peut exiger le remboursement des frais de restitution du produit en l'état.

Art. 32. - En cas de non livraison dans le délai convenu, le consommateur a le droit d'annuler sa commande.

Le commerçant est tenu d'accepter l'annulation de la commande et de restituer au consommateur le montant payé.

Art. 33. - Dans le cas de vente à distance avec essai, le commerçant doit supporter les risques auxquels le produit est exposé et ce, jusqu'à l'accomplissement de la période d'essai du produit.

Est considérée non avenue toute clause exonératoire contraire aux dispositions du présent article .

Art. 34. - Les catalogues ainsi que tout autre moyen de vente sont soumis aux règles de la publicité des prix, conformément à la réglementation en la matière.

Ces moyens doivent mentionner la période pendant laquelle les produits sont offerts aux prix indiqués. En cas de limitation du stock de marchandise, une indication doit figurer lisiblement au catalogue et sur tout autre moyen de vente.

Les indications de réduction de prix doivent figurer sur le catalogue et sur tout autre moyen de vente.

Chapitre IV

De la publicité

Art. 35. - Au sens de la présente loi, est considérée comme publicité, toute communication ayant un but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quels que soient le lieu ou les moyens de communications mis en œuvre.

Art. 36. - Est interdite toute publicité portant sur :

- une activité non autorisée
- les produits dont la commercialisation est interdite
- les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la période de la publicité,
- les produits dont l'origine est inconnue.

Art. 37. - L'annonceur doit être en mesure de prouver l'exactitude des allégations, indications ou présentations annoncées.

Art. 38. - Le ministre chargé du commerce peut prendre des mesures conservatoires, par la cessation de la publicité, à l'égard de toute publicité se rapportant à des opérations non conformes à la réglementation en vigueur ou dont les auteurs n'apportent pas les justifications prévues à l'article 37 de la présente loi, et ce pour une durée maximale d'un mois renouvelable.

Art. 39. - L'annonceur est responsable à titre principal de l'infraction commise, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

Le complice dans l'infraction commise sera puni selon les dispositions du droit commun.

Art. 40. - L'annonceur et l'agent de publicité sont solidairement responsables des infractions commises dans une opération de publicité, et touchant à l'ordre public économique.

Art. 41. - Le tribunal compétent peut ordonner la publication du jugement de condamnation. En outre, il peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives.

Art. 42. - Le tribunal compétent peut demander tant aux autres parties qu'à l'annonceur de la communication de tout document utile.

En cas de refus il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.

Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 500 dinars par jour de retard, à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

Art. 43. - Le tribunal compétent saisi des poursuites peut ordonner la cessation de la publicité, sur réquisition du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République.

La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Chapitre V

Des Infractions et des Sanctions

Section I

Des Infractions relatives aux ventes avec réduction

Art. 44. - Les infractions aux dispositions des articles 4, 10, 12, 13 et 17 de la présente loi sont punies d'une amende de 500 à 10.000 dinars.

En outre, peuvent être saisis les produits qui ont fait l'objet des infractions visées aux articles ci-dessus.

Art. 45. - Les infractions aux dispositions des articles 7, 8, 20, 23 et 24 de la présente loi sont punies d'une amende de 500 à 3000 dinars.

Art. 46. - Les infractions aux dispositions des articles 14, 15, 16, 18, 19 et du deuxième paragraphe de l'article 22 de la présente loi, sont punies d'une amende de 500 à 5000 dinars.

Art. 47. - Les agents de contrôle économique peuvent, après constatation des infractions prévues aux articles 4, 10, 12, 13, et au premier paragraphe de l'article 25 de la présente loi, procéder à la saisie des produits objet de ces infractions.

Les procédures de saisie se font conformément à la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Section II

Des Infractions relatives aux ventes hors des locaux du commerce et des ventes à distance

Art. 48. - Les infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article 25 et de l'article 34 de la présente loi sont punies d'une amende de 500 à 10.000 dinars.

Art. 49. - Toute personne contrevenant aux dispositions du premier paragraphe de l'article 28, du premier paragraphe de l'article 29, des articles 30 et 31, du deuxième paragraphe de l'article 32 du premier paragraphe de l'article 33 de la présente loi est punie d'une amende de 500 à 5000 dinars.

Art. 50. - Sans préjudice aux dispositions du code pénal, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, à la suite d'une vente hors des

locaux du commerce, des engagements au comptant ou à crédits sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une amende de 1000 à 20.000 dinars, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Section III

Des Infractions relatives à la publicité

Art. 51. - Les infractions aux dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont punies d'une amende de 500 à 10.000 dinars.

Section VI

Des Procédures de poursuite et de transactions

Art. 52. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle économique, les officiers de la police judiciaire et les agents de la réglementation municipale dans les conditions prévues par la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Art. 53. - Compte tenu des dispositions du code pénal, est puni d'une amende de 300 à 10.000 dinars, quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux contrôles du respect des dispositions de la présente loi en mettant, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par l'article 52 de la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions, et notamment :

- en refusant aux agents susvisés l'accès aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente ou de distribution.
- en refusant de remettre ou en dissimulant tout document comptable, technique ou commercial nécessaire au contrôle.
- en refusant de présenter les messages publicitaires ou les éléments justificatifs.
- en refusant de mettre à la disposition des agents du contrôle relevant du ministère chargée du commerce, les moyens ou

équipements nécessaires pour la visualisation des messages publicitaires.

- en fermant les locaux du commerce pendant les horaires habituels du travail pour éviter le contrôle.

Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture, d'une durée maximale d'un moi, de ou des établissements objet des infractions sus-indiquées.

Art. 54. - Sans préjudice au droits des tiers, le ministre chargé du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions aux dispositions de cette loi.

Les modalités et procédures de transaction sont celles prévues par les textes en vigueur régissant le contrôle économique, notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Art. 55. - En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.

Est considéré en état de récidive quiconque, ayant été condamné, en vertu de la présente loi, aura commis une nouvelle infraction de même nature, dans les cinq ans suivant la date du prononcé du jugement.

Art. 56. - Le versement de la somme fixée par l'acte de transaction visée à l'article 54 de la présente loi éteint l'action publique et celle de l'administration.

Art. 57. - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s'effectue comme le recouvrement des créances de l'Etat.

Art. 58. - La présente loi entre en vigueur dans un délai de six (6) mois à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, à partir de cette date.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-1150 du 25 mai 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création, de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-39 du 2 juin 1997,

Vu la loi n° 97-38 du 2 juin 1997, portant création de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990, le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994, le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996, le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 90-1166 du 29 juin 1990 portant approbation du statut particulier du personnel de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997 relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre Premier

Dispositions générales

Article premier. - L'agence nationale de la promotion audiovisuelle comprend les organes suivants :

- La direction générale
- Le conseil de l'entreprise
- La commission de visionnage de la publicité
- La commission des marchés

Chapitre II

Le directeur général

Art. 2. - Le directeur général de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion de l'agence. Il dispose du pouvoir de décision pour toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'agence.

A cet effet, et dans la limite de ses attributions, il prend toutes les initiatives et toutes les décisions nécessaires. Il est chargé notamment :

- de représenter l'agence auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs.
- d'assurer la présidence du conseil de l'entreprise et les comités consultatifs à caractère scientifique et technique pouvant y être créés éventuellement.
- d'assurer la direction administrative, financière, commerciale et technique de l'agence.
- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- de contracter les emprunts.
- de fixer les programmes de travail et de veiller à leur exécution.
- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et schéma de financement des projets d'investissement.
- d'arrêter et de suivre l'exécution des contrats-objectifs.
- d'arrêter les états financiers.
- de passer les contrats programme et les conventions et de suivre leur exécution.
- de conclure les opérations d'acquisition, d'aliénation et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- de veiller à satisfaire les besoins de l'agence en moyens humains, matériels et financiers.
- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'agence.
- d'exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'agence et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - Le directeur général de l'agence peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, toutefois les contrats et conventions de travaux et recherches ou d'études, les conventions de transaction, ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition, passés par l'agence dans le cadre de sa mission, sont signés d'office par le directeur général.

Art. 4. - Le directeur général recrute les cadres et les agents de l'agence par le biais du statut ou par le biais du détachement ou par contrats.

Il peut également engager sous contrat pour une période et une mission limitées les conseillers et les experts, il définit leurs attributions soit d'une façon individuelle soit au sein de groupes de travail qu'il constitue et dont il fixe les modalités de fonctionnement.

Art. 5. - Le président de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne est chargé, es-qualité des fonctions de directeur général de l'agence.

Chapitre III

Le conseil de l'entreprise

Art. 6. - un conseil de l'entreprise ayant un caractère consultatif est créé au sein de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle, chargé d'étudier et de donner son avis sur :

- les projets des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements.

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution.

- les états financiers.

- les programmes et les projets nouveaux.

- l'organisation de l'agence.

- les achats, les transactions, et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité de l'agence et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 7. - Le conseil consultatif se réunit sur convocation du directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la réunion, au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.

L'ordre du jour accompagné des documents afférents à l'ensemble des questions soumises au conseil est communiqué dix (10) jours au moins à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et à l'autorité de tutelle.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion se tiendra après une semaine, quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Art. 8. - Les travaux du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés dans des registres spéciaux tenus par les services de l'agence et signés par le directeur général et un membre du conseil.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'agence désigné à cet effet par le directeur général pour préparer dans les dix (10) jours qui suivent la réunion les procès-verbaux de ses réunions.

Art. 9. - Le directeur général de l'agence préside le conseil de l'entreprise composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre.

- un représentant du ministère des finances.

- un représentant du ministère du développement économique.

- un représentant du ministère de la culture.

- le directeur général des chaînes de télévision.

- le directeur général des chaînes de radio.

- le directeur général adjoint de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

- le secrétaire général de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

- le directeur technique de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

- le directeur du canal 7 de la télévision.

- le directeur de la radio nationale.

Les membres du conseil de l'entreprise sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période de trois (3) ans renouvelables une seule fois, à l'exception des membres désignés en raison de leur qualité personnelle.

Le président du conseil peut inviter toute personne qualifiée pour assister à la réunion du conseil en vue de donner son avis à propos des questions inscrites à son ordre du jour.

Art. 10. - Les membres du conseil de l'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'entreprise de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement et ce, dans la limite de deux fois par an.

Chapitre IV

L'organisation financière

Art. 11. - La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 12. - Le directeur général de l'agence arrête dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.

Ces budgets prévisionnels précisent les recettes et les dépenses.

Le directeur général de l'agence arrête le contrat objectif et le présente pour avis au conseil de l'agence au plus tard le 31 mars de la première année de la période du plan de développement économique.

Le directeur général de l'agence arrête aussi les états financiers et les présente pour avis au conseil de l'entreprise au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice comptable.

Art. 13. - Le budget de fonctionnement de l'agence est constitué par les recettes et les dépenses suivantes :

A - Les recettes :

- Les ressources propres et celles affectées à l'agence

- Les produits de vente des meubles et immeubles de l'agence

- Les produits d'exploitation des meubles et immeubles de l'agence.

- Les produits de la publicité, du sponsoring et du parrainage.

- Les dons, legs et subventions

- Toutes autres ressources prévues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - Les dépenses :

- Les dépenses de fonctionnement de l'agence.

- Les dépenses d'exploitation des espaces publicitaires radiophoniques et télévisuels mis à sa disposition par l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne.

- Les dépenses d'exploitation des meubles et immeubles de l'agence.

- Les dépenses découlant de la mission confiée à l'agence.

Art. 14. - le budget d'investissement de l'agence est constitué par les recettes et les dépenses suivantes :

A - Les recettes :

- Les emprunts
- L'excédent du budget de fonctionnement
- et toutes autres recettes.

B - Les dépenses :

- Les dépenses d'études
- Les dépenses de réalisation des grands projets
- toutes les dépenses d'équipement relatives à l'exécution de la mission de l'agence.

Chapitre V

Les marchés

Art. 15. - Il est créé au sein de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle une commission spéciale des marchés.

Art. 16. - Les dispositions du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par tous les textes subséquents demeurent en vigueur en ce qui concerne les marchés conclus par l'agence sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret.

Art. 17. - Doivent faire l'objet de marchés publics, les commandes des travaux, transports, fournitures de biens ou services passés par l'agence nationale de la promotion audiovisuelle, d'un montant supérieur à trente mille (30.000) dinars et les commandes d'études d'un montant supérieur à dix mille (10.000) dinars.

Art. 18. - Il est créé au sein de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle une commission d'ouverture des offres dont les membres sont désignés par le directeur général, le contrôleur d'Etat de l'agence est obligatoirement membre à cette commission.

Art. 19. - Le dépouillement des offres est assuré par une commission désignée à cet effet par le directeur général de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

Elle comprend, suivant la nature du marché des membres permanents et d'autres non permanents, appartenant ou non à l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

Art. 20. - La commission des marchés de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle se compose comme suit :

- Le directeur général de l'agence : président.
- Le représentant du Premier ministre : membre
- Le contrôleur d'Etat de l'agence : membre.
- Le représentant du ministère des finances : membre
- Le représentant du gouverneur de la banque centrale de Tunisie : membre.
- Le sous-directeur des affaires financières de l'agence : membre.
- Le représentant de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne : membre.

Un représentant du service concerné par le marché assiste aux délibérations de la commission des marchés de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle. La commission des marchés ne peut délibérer qu'en présence de la totalité de ses membres.

En cas d'empêchement survenu pour l'un des membres, ce dernier peut déléguer par écrit ses prérogatives à un membre délégué par l'organisme auquel il appartient.

La décision de la commission est prise à la majorité des voix. en cas d'égalité, la voix du président de la commission est prépondérante.

la commission des marchés peut entendre sur demande de son président ou de l'un de ses membres, à titre consultatif, et sur convocation spéciale, toute personne compétente qu'elle jugerait utile de consulter.

Art. 21. - La commission des marchés de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle examine la régularité, la sincérité et l'économie des marchés, notamment en ce qui concerne la forme, la procédure de passation, les conditions administratives, financières et techniques et le choix des adjudicataires.

A cette occasion, elle examine également l'économie et la situation générale des projets à la réalisation desquels participent les marchés et ce par référence aux programmes y afférents et à toutes autres données utiles.

Art. 22. - Sont obligatoirement soumis à l'avis de la commission des marchés de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

1) Les rapports de dépouillement des offres dont la moyenne du montant est égale ou inférieure à :

- cinq millions de dinars (5.000.000 dinars) pour les marchés de travaux transports fournitures de biens et services.
- deux cent mille dinars (200.000) pour les marchés d'études.

2) Les marchés passés sur la base de ces rapports de dépouillement tout en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l'art. 89 du décret n° 89-442 indiqué ci-dessus.

3) Tous les autres marchés dont les montants sont inclus dans les limites citées au premier paragraphe sus-mentionné.

4) Les annexes et les dossiers de clôture ainsi que les litiges relatifs aux marchés relevant de ses attributions.

Art. 23. - La commission supérieure des marchés instituée auprès du Premier ministre par l'article 97 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 exerce les attributions prévues aux articles 88 et 89 de ce même décret à l'égard des marchés de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle, qui ne relèvent pas de la compétence de la commission des marchés de l'agence.

Art. 24. - L'avis de la commission des marchés de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle a force de décision à l'égard de l'agence. Il ne peut être passé outre cet avis que par arrêté du Premier ministre.

Chapitre VI

La tutelle de l'Etat

Art. 25. - La tutelle du Premier ministre sur l'agence nationale de la promotion audiovisuelle consiste en l'approbation des actes suivants :

- Les contrats objectifs et le suivi de leur exécution
- Les budgets prévisionnels de l'agence
- Les états financiers.
- La conclusion des emprunts
- L'organigramme de l'agence
- La loi des cadres de l'agence
- Les conventions relatives à la fixation des relations contractuelles entre l'agence et l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne

- Les conventions d'arbitrage et les clauses d'arbitrage et les conventions de conciliation liées au règlementation du contentieux conformément à la législation et à la règlement en vigueur.

Et d'une manière générale tous les actes de gestion soumis à l'approbation de la tutelle, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 26. - L'agence nationale de la promotion audiovisuelle communique au Premier ministre et au ministère du développement économique les documents ci-après :

- Le contrat-objectif et les rapports annuels sur l'avancement de son exécution.

- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.

- Les états financiers.

- Les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction.

- Les procès-verbaux du conseil d'entreprise ou du conseil technique le cas échéant.

- L'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 27. - L'agence nationale de la promotion audiovisuelle communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après :

- Le contrat-objectif

- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.

- Les états financiers.

- L'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 28. - Les documents mentionnés aux articles 26 et 27 doivent être communiqués aux parties concernées dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de leurs dates d'établissement, indiquées dans les articles 7 et 12.

Art. 29. - Il est désigné auprès de l'agence un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 30. - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1151 du 25 mai 1998, fixant l'organigramme de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création, de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, telle que

modifiée et complétée par la loi n° 97-39 du 2 juin 1997 et notamment son article 11,

Vu la loi n° 97-38 du 2 juin 1997, portant création de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990, le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994, le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996, le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 90-1166 du 29 juin 1990 portant approbation du statut particulier du personnel de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997 relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1151 du 25 mai 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - L'organigramme de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - la mise en application de l'organigramme de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle s'effectue sur la base de fiches fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans l'agence.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions de l'annexe n° 3 du statut particulier du personnel de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne approuvé par le décret n°90-1166 du 29 juin 1990.

Art. 3. - L'agence nationale de promotion audiovisuelle est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de l'agence et les relations entre ses structures.

Ce manuel de procédures sera actualisé chaque fois qu'il est nécessaire.

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, modifiant le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988 et la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,

Vu la loi organique n° 93-80 du 26 juillet 1993 relative à l'installation des organisations non gouvernementales en Tunisie,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987 rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels, de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel que modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993,

Vu le décret n° 96-1126 du 15 juin 1996, fixant les attributions et les modalités d'action du médiateur administratif ainsi que l'organisation administrative et financière des services du médiateur administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est ajouté au décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993 susvisé, portant création des bureaux de relations avec le citoyen, les articles 3 (bis) et 3 (ter) suivants :

Art. 3 (bis) - Les bureaux des relations avec le citoyen relevant des ministères qui entretiennent des rapports de partenariat, de coopération et d'interaction avec les associations, sont chargés de consolider les liens avec celles-ci, afin :

- d'encadrer au mieux leurs programmes sans s'immiscer dans le déroulement de leurs actions.

- de les associer dans la marche du secteur au sein duquel elles exercent leurs activités,

- et de les soutenir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 3 (ter) - Les bureaux des relations avec le citoyen ne peuvent examiner les requêtes concernant :

- les affaires engagées devant la justice.
- les différends qui peuvent surgir entre l'administration et ses propres agents à propos de leur carrière administrative,
- les demandes d'aide en nature ou en espèces
- les demandes d'emploi.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

**Liste des agents à promouvoir
Au grade de contrôleur des services publics
au titre de l'année 1998**

- Mounir Romdhani
- Néjib Elfrini.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

**Liste des agents à promouvoir
Au grade de conseiller des affaires étrangères
au titre de l'année 1997**

Berrajah Abdeljelil
Dhib Mahmoud
Ouragini Zayed
Fendri Khaled
Baâtour Mohamed
Chérif Mohamed El Hédi
Messaoud Mohamed
Belkadhi Zine El Abidine.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 98-1153 du 25 mai 1998.

Madame Najah Belkhiria épouse Karoui, administrateur du service social, est chargée des fonctions de directeur général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-1154 du 25 mai 1998, fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité des sociétés de recouvrement des créances.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'octroi de l'autorisation prévue par l'article 4 de la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances.

Art. 2. - L'autorisation visée à l'article 1er du présent décret est accordée par le ministre des finances après avis de la banque centrale de Tunisie sur la base d'une demande qui lui est présentée à cet effet par les fondateurs de la société de recouvrement des créances accompagnée notamment des documents suivants :

- projet des statuts de la société à constituer,
- fiche de renseignements des fondateurs et dirigeants de la société à constituer,
- programme d'activité prévisionnel à réaliser par les fondateurs,
- liste des actionnaires ayant chacun 5% ou plus du capital.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances, l'autorisation précise le montant du capital initial en fonction du programme d'activité proposé par la société requérante.

Art. 3. - Le ministère des finances dispose d'un délai de quarante cinq jours à compter du dépôt de la demande accompagnée de tous les documents prévus à l'article 2 ci-dessus pour étudier ladite demande et donner une réponse d'acceptation ou de refus.

Art. 4. - Les sociétés de recouvrement en activité disposent d'un délai maximum d'une année à partir de l'entrée en vigueur du présent décret pour régulariser leur situation au regard de la loi et ce par la présentation au ministère des finances d'une demande à cet effet comprenant les documents prévus à l'article 2 du présent décret.

Art. 5. - Le ministre des finances, le ministre de la justice et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1155 du 25 mai 1998, portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des billettes de fer, des minerais de fer, des minerais de manganèse et des fils et barres en fer.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que promulgué par la loi n°88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant complété et modifié et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998, et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998, et notamment son article 6,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment son article 89,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - sont réduits à 10% les droits de douanes au titre de l'importation des billettes d'acier relevant de la position tarifaire 720719.0 dans la limite d'un contingent global de 46.000 tonnes.

Art. 2. - Sont réduits à 20% les droits de douanes au titre de l'importation des fils et barres en fer relevant des positions tarifaires 721331.0 et 721420.0 et ce, dans la limite d'un contingent global de 115.000 tonnes.

Art. 3. - Sont suspendus les droits de douanes, le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'importation des minerais de fer non agglomérés (minerais riches) relevant de la position tarifaire 260111.0 dans la limite d'un contingent global de 110.000 tonnes.

Art. 4. - Sont exonérés des droits de douanes les minerais de manganèse importés et relevant de la position tarifaire 260200.0, dans la limite d'un contingent global de 2.000 tonnes.

Art. 5. - Le bénéfice des avantages précités est subordonné à la présentation aux services des douanes d'une liste des produits précités visée par les services concernés du ministère de l'industrie.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 30 juin 1998.

Art. 7. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 98-1156 du 25 mai 1998.

Madame Aziza Daoud née Bouden, professeur de l'enseignement technique de premier cycle est maintenue en activité pour une deuxième année et ce à compter du 1er octobre 1998.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 98-1157 du 25 mai 1998.

Dr. Ghannem Hassen, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (Sce. d'épidémiologie et de statistiques médicales).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-1158 du 25 mai 1998.

Monsieur Mensia Mohamed Béchir, médecin spécialiste principal à l'hôpital de Mélaoui est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 1999.

NOMINATIONS
Par décret n° 98-1159 du 25 mai 1998.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de Nomination
Radhi Daghfous	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Histoire	20/10/1997
Noureddine Dougui	Faculté des lettres à Manouba	Histoire	20/10/1997
Mansour Guissouma	Faculté des lettres à Manouba	Arabe	13/12/1997
Salah Kchaou	Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax	Arabe	13/12/1997
Mohamed Selmi	Faculté des sciences de Tunis	Mathématique	21/11/1997
Hikma Smida	Faculté des sciences de Tunis	Mathématique	21/11/1997
Mohamed Hmissi	Faculté des sciences de Tunis	Mathématique	21/11/1997
Mongi Blel	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Mathématique	21/11/1997
Hassen Amri	Faculté des sciences de Tunis	Chimie	22/11/1997
Sadok Mohsni	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Chimie	22/11/1997
Hamed Bahri	Institut supérieur aux études scientifiques et techniques	Chimie	22/11/1997
Tahar Mhiri	Faculté des sciences de Sfax	Chimie	22/11/1997
Ridha Abdelhedi	Ecole nationale des ingénieurs à Sfax	Chimie	22/11/1997
Ridha Rokbani	Institut national de la recherche scientifique et technique	Chimie	22/11/1997
Mohamed Ben Salem	Faculté des sciences de Tunis	Sciences biologiques	15/12/1997
Mohamed El Gazzeh	Faculté des sciences de Tunis	Sciences biologiques	15/12/1997
Abderraouf Ben Mansour	Faculté de médecine de Tunis	Sciences biologiques	15/12/1997
Hédi Bâatout	Faculté de médecine de Tunis	Sciences biologiques	15/12/1997
Ezzeddine ferjani	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences biologiques	15/12/1997
Rafika Ben Chaoucha épouse Chékir	Faculté des sciences de Monastir	Sciences biologiques	15/12/1997
Mohamed Béji	Faculté des sciences de Monastir	Sciences biologiques	15/12/1997
Zoubaida Kebaili épouse Bargaoui	Ecole nationale des ingénieurs de Tunis	Génie hydraulique	01/12/1997
Mourad Ben Zina	Ecole nationale des ingénieurs à Sfax	Génie chimique	07/10/1997
Abdelmoumen Ayadi	Ecole nationale des ingénieurs à Sfax	Génie chimique	07/10/1997
Mohamed Razek Jeday	Ecole nationale des ingénieurs à Gabès	Génie chimique	07/10/1997
Mohamed Tahar Jerad	Faculté des sciences de Tunis	Physique	20/12/1997
Said Belgacem	Faculté des sciences de Tunis	Physique	20/12/1997
Jilani Lamloumi	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Physique	20/12/1997
Chaabane Chefi	Faculté des sciences de Bizerte	Physique	20/12/1997
Brahim Oujia	Faculté des sciences de Monastir	Physique	20/12/1997
Abdelmottaleb Ben Lamine	Faculté des sciences de Monastir	Physique	20/12/1997
Hafedh Ben Ouada	Faculté des sciences de Monastir	Physique	20/12/1997
Abdellatif Ben Djemâa	Faculté des sciences de Sfax	Physique	20/12/1997
Mohamed Kamel Charfeddine	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	Droit privé et sciences criminelles	26/11/1997
Mohamed Abdellatif Bouchrara	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	15/12/1997
Mohamed Frioui.	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Gestion	10/01/1998

Par décret n° 98-1160 du 25 mai 1998.

Monsieur Nouredine Karray, maître de conférences de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1161 du 25 mai 1998.

Monsieur M'Hamed Jamel, maître de conférences de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1162 du 25 mai 1998.

Monsieur Abdelhamid Bouden, assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1163 du 25 mai 1998.

Madame Malika Horchani, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1164 du 25 mai 1998.

Monsieur Mohamed Salah Sifaoui, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1165 du 25 mai 1998.

Monsieur Khalifa Harzallah, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1166 du 25 mai 1998.

Monsieur Taïeb El Acheche, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1167 du 25 mai 1998.

Monsieur Mohamed Habib Slim, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1168 du 25 mai 1998.

Monsieur Mohamed Habib Ben Ayed professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

Par décret n° 98-1169 du 25 mai 1998.

Monsieur Mustapha Kraiem, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du premier octobre 1998.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

Décret n° 98-1170 du 25 mai 1998, modifiant et complétant le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils tel que complété et modifié par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1er mai 1996,

Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993,

Vu l'avis du conseil des bâtiments civils,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 18 du décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 14 (nouveau). - Le dossier d'agrément provisoire d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, doit comporter les pièces suivantes :

- une demande sur papier libre,
- une fiche de renseignement fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l'agrément,
- bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt,
- une copie simple de la déclaration d'ouverture de la patente et du matricule fiscal,

- le curriculum vitae et les références professionnelles dans le domaine du bâtiment et des travaux publics du demandeur de l'agrément dûment datés et signés,

- la liste datée et signée, des moyens humains, matériels et financiers dont dispose le demandeur.

Article 15 (nouveau). - Le dossier d'octroi ou de renouvellement de l'agrément définitif d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, doit comporter les pièces suivantes :

1e) pour les personnes physiques :

- une demande sur papier libre,

- une fiche de renseignements fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur d'agrément,

- bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt,

- une copie simple de l'inscription au registre de commerce et d'un certificat de non-faillite ou déclaration sur l'honneur de non faillite,

- un document bancaire justifiant les moyens financiers du demandeur de l'agrément,

- des copies simples des cartes grises du matériel roulant, ou des copies certifiées conformes à l'original des contrats de leasing, les factures ou contrats d'acquisition selon le cas ou une déclaration sur l'honneur le cas échéant,

- la liste du personnel de l'entreprise signée par le demandeur d'agrément, accompagnée de copies simple du contrat de travail ou assimilé, des diplômes et des justificatives d'expérience dans le domaine pour chaque agent sur présentation des originaux le cas échéant,

- une copie simple de la déclaration d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale pour le personnel de l'entreprise,

- une copie certifiée conforme à l'original de l'acte de propriété, des contrats de location ou de l'attestation d'exploitation de biens immobiliers pour le siège de l'entreprise et éventuellement du dépôt.

2e - pour les personnes morales :

Outre les pièces sus-indiquées exigées pour la constitution du dossier d'agrément de la personne physique, le dossier d'agrément de la personne morale doit comporter :

- des copies simples des statuts de l'entreprise et du Journal Officiel où est inséré l'avis de création de la personne morale,

- un document bancaire attestant la libération du capital.

Article 16 (nouveau). - Les entreprises agréées dans une catégorie déterminée et qui désirent l'obtention d'un agrément de catégorie supérieure doivent fournir les documents complémentaires suivants :

- les justifications du complément en moyens humains, matériels et financiers exigé, pour la catégorie demandée par rapport à la catégorie initiale d'agrément,

- une copie simple du bilan du dernier exercice de l'entreprise assortie d'une décharge fiscale,

- une copie simple des états des résultats pour les deux derniers exercices.

Article 18 (nouveau). - Toute demande d'agrément, à la suite du changement de raison sociale ou de forme ou de siège social, est considérée comme une demande d'agrément d'une nouvelle entreprise. Elle doit être accompagnée d'une copie simple de l'avis

de dissolution de l'ancienne personne morale, qui a été publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et de toutes les pièces constituant le dossier d'agrément de la nouvelle entreprise, telles que spécifiées à l'article 15 (nouveau) du présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 98-1171 du 25 mai 1998, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques,

Vu le décret n° 89-1621 du 18 octobre 1989, portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen tel que modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993,

Vu le décret n° 95-1502 du 21 août 1995, portant organisation de l'inspection générale du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, fixant le contenu du plan de mise à niveau du ministère du tourisme et de l'artisanat tel que modifié par l'arrêté du 24 juillet 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Outre le comité supérieur du ministère, le ministère du tourisme et de l'artisanat comprend :

- le cabinet,

- l'inspection générale,

- la direction des affaires administratives et financières,
- l'observatoire du tourisme,

Art. 2. - Le comité supérieur du ministère du tourisme et de l'artisanat est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toutes les questions que celui-ci juge utile de lui soumettre, notamment en matière :

- d'élaboration des plans,
- de coordination des différents programmes d'action du département,
- de politique de formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère,
- d'organisation et d'emploi des moyens matériels et en personnel.

Le comité supérieur du ministère du tourisme et de l'artisanat se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence. Il comprend :

- le chef de cabinet,
- l'inspecteur général,
- le directeur des affaires administratives et financières,
- les responsables de l'observatoire du tourisme et tout autre responsable dont la participation serait jugée utile.

Chapitre II

Le cabinet

Art. 3. - Le cabinet accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre, il a pour mission notamment :

- de tenir le ministre informé de l'activité générale du département,
- d'assurer la liaison et la coordination entre les différents organes du ministère,
- d'assurer les relations avec les organes officiels, les organisations nationales et la presse,
- de superviser, contrôler et suivre les activités des structures qui lui sont directement rattachées.

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission ou des attachés de cabinet.

Art. 4. - Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :

- 1 - le bureau d'ordre central,
- 2 - le bureau d'information,
- 3 - le bureau d'accueil et des relations publiques,
- 4 - le bureau des études, de la planification, de la programmation et du renforcement de l'investissement privé,
- 5 - le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels,
- 6 - le bureau des relations avec le citoyen,
- 7 - le bureau de la coopération internationale et des relations extérieures,
- 8 - le bureau des établissements sous-tutelle du ministère.

Art. 5. - Le bureau d'ordre central est chargé notamment :

- de la réception, de l'expédition et de l'enregistrement du courrier,
- de la ventilation et du suivi du courrier.

Ce bureau est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Le bureau d'information est chargé notamment :

- de l'établissement et de l'organisation des relations avec les organes d'information,

- de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des informations de presse intéressant les activités du ministère.

Ce bureau est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 7. - Le bureau d'accueil et des relations publiques est chargé notamment :

- de promouvoir la communication au sein du département,
- d'assurer les activités d'accueil et des relations publiques.

Ce bureau est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 8. - Le bureau des études, de la planification, de la programmation et du renforcement de l'investissement privé est chargé notamment :

- de centraliser, d'analyser et de diffuser les statistiques du ministère,
- de contribuer à l'élaboration des stratégies et de la politique générale du ministère,
- d'entreprendre des études dans les domaines ayant trait aux activités du ministère en collaboration avec les structures concernées,

- d'évaluer les résultats des plans de développement concernant les domaines relevant des attributions du ministère et de proposer les projets et programmes à inscrire dans ces plans,

- d'aider les investisseurs dans l'étude de leurs projets ainsi que dans la constitution de leurs dossiers et de les informer sur les procédures à entreprendre,

- d'aider les investisseurs auprès des différents services concernés du ministère pour la réalisation de leurs projets dans les meilleures conditions.

Ce bureau est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art. 9. - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels est chargé notamment :

- de veiller à la préparation des dossiers relatifs aux conseils ministériels,

- de suivre la mise en œuvre des décisions prises aux conseils ministériels ayant trait aux activités du ministère et des organismes sous-tutelle,

- d'établir des rapports périodiques sur l'application desdites décisions.

Ce bureau est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 10. - Le bureau de la coopération internationale et des relations extérieures est chargé notamment :

- de la centralisation et du suivi des questions ayant trait à la coopération internationale et aux relations extérieures intéressant le département et les organismes sous-tutelle,

- de la coordination avec les autres départements et les organismes internationaux et régionaux en ce qui concerne les questions entrant dans les domaines d'attributions du ministère,

- de la promotion des relations avec les organismes internationaux et régionaux s'occupant des questions entrant dans les domaines d'attributions du ministère et des organismes sous-tutelle.

Ce bureau est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art. 11. - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment :

- d'accueillir les citoyens, de recevoir leurs enquêtes et d'instruire ces requêtes, en collaboration avec les services concernés, en vue de leur trouver les solutions appropriées,
- de répondre aux citoyens directement ou par correspondance,

- de renseigner les citoyens sur les procédures et formalités administratives concernant l'octroi des diverses prestations directement, par correspondance ou par téléphone,

- de centraliser et d'étudier les dossiers émanant du médiateur administratif ainsi que de la coordination avec les différents services du ministère en vue de trouver les solutions adéquates à ces dossiers,

- de déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens, les lourdeurs et complications au niveau des procédures administratives et de proposer les réformes susceptibles de les surmonter.

Le responsable du bureau des relations avec le citoyen est nommé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993 susvisé.

Art. 12. - Le bureau des établissements sous-tutelle du ministère est chargé notamment :

- de veiller à l'application de la législation et de la réglementation ayant trait à l'exercice de l'autorité de tutelle,

- d'élaborer un rapport annuel sur l'activité, la gestion et les résultats des établissements sous-tutelle du ministère.

Ce bureau est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.

Chapitre III

L'inspection générale

Art. 13. - L'inspection générale du ministère du tourisme et de l'artisanat est chargée sous l'autorité du ministre, du contrôle de la gestion administrative, financière et technique de l'ensemble des services relevant du ministère et des organismes et entreprises sous-tutelle.

Elle est chargée notamment :

- d'effectuer toute mission ou enquête particulière à caractère administratif, financier ou technique tendant notamment à s'assurer de la légalité des actes de gestion et d'améliorer les circuits et les moyens d'action des services du ministère en vue de réduire les coûts de fonctionnement,

- d'entreprendre toute mission ou enquêtes qui lui sont confiées par le ministre,

- d'établir des rapports faisant état des résultats de ces missions et enquêtes à la fin de chaque inspection et les soumettre au ministre,

- d'assurer le suivi de l'exécution des recommandations formulées dans les rapports précités.

Art. 14. - Les membres de l'inspection générale du ministère du tourisme et de l'artisanat agissant en vertu d'un ordre de mission qui leur est délivré par le ministre du tourisme et de l'artisanat.

Pour l'accomplissement de leurs missions, il est conféré aux membres de l'inspection générale le pouvoir d'investigation le plus étendu et ils disposent à cet effet du droit de communication de tout document.

Les membres de l'inspection générale du ministère du tourisme et de l'artisanat sont protégés contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 15. - Le corps de l'inspection générale du ministère du tourisme et de l'artisanat comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un inspecteur général avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale,

- un inspecteur en chef avec rang et avantages de directeur d'administration centrale,

- un inspecteur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale,

- un inspecteur adjoint avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

La nomination dans ces emplois fonctionnels intervient par décret sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Chapitre IV

La direction des affaires administratives et financières

Art. 16. - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- de rationaliser la gestion des ressources humaines et matériels relevant de l'ensemble des services du ministère,

- de coordonner l'activité du ministère en matière de réforme administrative avec les services concernés du Premier ministre,

- de veiller à l'élaboration et à l'exécution du programme de gestion des archives et des documents du ministère en collaboration avec les archives nationales,

- d'étudier et de suivre les questions à caractère juridique en rapport avec les activités du ministère,

- d'assurer la secrétariat de la commission départementale des marchés,

- de développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration.

A cet effet, elle comprend :

- * la sous-direction des affaires administratives et méthodes de travail,

- * la sous-direction des affaires financières et de l'informatique.

Art. 17. - La sous-direction des affaires administratives et méthodes de travail est chargée notamment :

- de la gestion de l'ensemble des affaires administratives,

- d'étudier et de suivre l'ensemble des affaires et dossiers à caractère juridique,

- de promouvoir les activités à caractère social et culturel au profit des agents du ministère,

- de coordonner l'activité du département avec les services concernés du Premier ministre en matière de la réforme administrative,

- de la gestion des documents et archives du ministère.

A cet effet elle comprend :

- * le service des affaires administratives et juridiques

- * le service organisation et méthodes de travail

- * le service des archives et de la documentation.

Art. 18. - La sous-direction des affaires financières et de l'informatique est chargée notamment :

- de la gestion de l'ensemble des affaires financières,

- de programmer, d'acquérir, d'immaginer et de distribuer le meuble et le matériel nécessaire au fonctionnement des services du ministère,

- de gérer et d'assurer la maintenance des bâtiments administratifs, du matériel roulant et des biens meubles du ministère,

- de développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration par l'élaboration et la réalisation du plan informatique du département,

- d'assurer l'exploitation et la maintenance du matériel et du logiciel informatique.

A cet effet elle comprend :

- * le service des affaires financières et du matériel

- * le service informatique.

Chapitre V

L'observatoire du tourisme

Art. 19. - L'observatoire du tourisme comprend un groupe de travail pour les études et la recherche, il est chargé notamment :

- du suivi et de l'analyse de l'état du tourisme national et international,
- de l'étude des questions ayant trait au domaine du tourisme,
- d'établir des études et des recherches afin de promouvoir et de commercialiser le produit touristique,
- de présenter des suggestions dans le domaine de la promotion et de la commercialisation du produit touristique tunisien et dans la formation afin de développer le secteur du tourisme.

Le groupe de travail pour les études et la recherche comprend :

- cinq (5) haut-cadres du ministère du tourisme et de l'artisanat et des organismes sous-tutelle,
- trois (3) représentants de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- deux (2) représentants de la fédération tunisienne des agences de voyages,
- un représentant de la société Tunis-air.
- et toute personne appartenant au secteur du tourisme ayant une compétence et une connaissance des spécificités du secteur.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat désigne les membres du groupe de travail sus-indiqué par décision.

Chapitre VI

Dispositions finales

Art. 20. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 89-1621 du 18 octobre 1989 portant organisation du ministère du tourisme et de l'artisanat et le décret n° 95-1502 du 21 août 1995, portant organisation de l'inspection générale du ministère du tourisme et de l'artisanat.

Art. 21. - Les ministres des finances et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, et notamment son article 22 bis,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des affaires sociales, des finances, de l'éducation, du transport, de la santé publique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'équipement et de l'habitat, des communications, du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat, de l'agriculture et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée notamment par la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques est désignée comme suit :

1) Premier ministre

- Agence Tunis-Afrique presse.

- Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition.

2) Ministère de l'intérieur

- Agence municipale de gestion, relevant de la municipalité de Tunis.

- Agence municipale de traitement et de la valorisation des déchets.

- Caisse de prêts et de soutien des collectivités locales.

3) Ministère des affaires sociales

- Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

- Caisse nationale de sécurité sociale.

- Société de promotion des logements sociaux.

4) Ministère des finances

- Régie nationale des tabacs et des allumettes.

- Manufacture des tabacs de Kairouan.

- Régie des alcools.

- Société tunisienne de banque.

- Banque nationale agricole.

- Banque de l'habitat.

- Banque de développement économique de Tunisie.

- Banque nationale de développement touristique.

- Union internationale de banques.

- Banque franco-tunisienne.

- Banque tunisienne de solidarité.

- Société tunisienne d'assurance et de réassurance.

- Compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur.

- Société tunisienne de réassurance.

- Société tunisienne d'assurance "LLOYD".

5) Ministère de l'éducation

- Centre national pédagogique.

6) Ministère du transport

- Société nationale des chemins de fer tunisiens.

- Société du métro léger de Tunis.

- Compagnie tunisienne de navigation.

- Office des ports aériens de Tunisie.

- Office des ports nationaux tunisiens.

- Société tunisienne de l'air.
 - Société nationale de transport.
 - Société nationale de transport inter-urbain.
 - Société régionale de transport de Sfax.
 - Société de transport du Sahel.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Bizerte.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Bêja.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Jendouba.
 - Société régionale de transport du gouvernorat du Kef.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Kairouan.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Kasserine.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Gafsa.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Gabès.
 - Société régionale de transport du gouvernorat de Médenine.
 - Société des travaux ferroviaires.
 - Centre d'études et de recherches aéronautiques.
- 7) Ministère de la santé publique
- Pharmacie centrale de Tunisie.
 - Société des industries pharmaceutiques de Tunisie.
- 8) Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- Office national de l'assainissement.
- 9) Ministère de l'équipement et de l'habitat
- Office de la topographie et de la cartographie.
 - Agence foncière d'habitation.
 - Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine.
 - Société nationale immobilière de Tunisie.
 - Société générale d'entreprises de matériel et de travaux.
 - Société d'études et de promotion de Tunis Sud.
 - Société Montazah Soukra.
- 10) Ministère des communications
- Office national de la télédiffusion.
 - Office national des télécommunications (Tunisie-Télécom).
 - Société tunisienne d'entreprises de télécommunications.
 - Agence tunisienne d'INTERNET.
- 11) Ministère du commerce
- Office du commerce de la Tunisie.
 - Centre de promotion des exportations.
 - Société ELLOUHOU.
 - Société tunisienne des marchés de gros.
- 12) Ministère de l'industrie
- Société des ciments de Gabès.
 - Société tunisienne de sidérurgie (El Fouledh).
 - Société nationale de cellulose et de papier Alfa.
 - Agence foncière industrielle.
 - Compagnie des phosphates de Gafsa.
 - Société du Djebel Djerissa.
 - Groupe chimique tunisien.
 - Société Tunisienne de l'électricité et du gaz.
 - Entreprise tunisienne des activités pétrolières.
 - Société tunisienne des industries de raffinage.
 - Société nationale de distribution de pétrole.
- Compagnie de transport par Pipe-Line au Sahara.
 - Compagnie tunisienne de forage.
 - Société de stockage d'hydrocarbure et de transport par Pipe-Line.
 - Société tunisienne du gazoduc trans- tunisien.
 - Société tunisienne du sucre.
 - Complexe sucrier de Tunisie.
 - Société tunisienne de chaux.
 - Société tunisienne de construction et de réparations mécaniques et navales.
- 13) Ministère du tourisme et de l'artisanat
- Agence foncière touristique.
 - Société Montazah Gammarth.
 - Société de gestion des hôtels et restaurants d'application.
 - Société publi-promotion.
 - Société de commercialisation des produits de l'artisanat.
 - Société promogolf Monastir.
 - Société promogolf Hammamet.
- 14) Ministère du développement économique
- Société les ciments artificiels tunisiens.
 - Société les ciments de Bizerte.
 - Société les ciments d'Oum El Kélil.
 - Société les ciments d'Enfidha.
 - Société les ciments de Jebel Ouest.
 - Société tunisienne des industries des matériaux de construction.
 - Société industrielle d'appareillage et de matériels électriques.
 - Société "El Bouniane".
 - Société le bâtiment.
 - Office national des pêches.
 - Société nationale de motoculture.
 - Société nationale de la protection des végétaux.
 - Société des graines fourragères et pastorales "GRAFOUPAST".
 - Société nationale immobilière du Nord.
 - Société nationale immobilière du Sud.
 - Société nationale immobilière du centre.
 - Société régionale des travaux publics.
 - Société immobilière de gestion "El Isken".
 - Société immobilière de Tunisie.
 - Société de transport touristique "TRANSTOURS".
 - Société de la foire Nabeul.
 - Société de la foire nationale de Bizerte.
 - Société touristique et hôtelière africanova - Korba.
 - Société hôtelière et touristique du Nord-Ouest.
- 15) Ministère de l'agriculture
- Office des terres domaniales.
 - Office des céréales.
 - Office national de l'huile.
 - Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.
 - Société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord.
 - Société tunisienne d'aviculture.
 - Agence des ports et des installations de pêches.
 - Société des courses.

16) Ministère de la jeunesse et de l'enfance

- Société "PROMOSPORT".

Art. 2. - Est transféré d'office au ministère du développement économique, la tutelle de toute entreprise publique qui fera l'objet d'une décision de privatisation prise par la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 98-1173 du 25 mai 1998, fixant les critères et procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et notamment son article 3,

Vu le décret n° 95-136 du 23 janvier 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national d'accréditation,

Vu l'avis du conseil national d'accréditation en date du 1er août 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 94-70 susvisée du 20 juin 1994, les critères et procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, la référence aux définitions prévues par la norme tunisienne en vigueur est obligatoire, et notamment les définitions suivantes :

- audit qualité, ou audit : examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs à la qualité satisfont à des règles préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont aptes à atteindre les objectifs,

- auditeur qualité, dénommé ci-après auditeur : personne qualifiée pour effectuer des audits qualité,

- responsable d'audit qualité : auditeur qualité désigné pour diriger un audit qualité,

- série des normes tunisiennes NT 110 : toutes les normes tunisiennes relatives à la qualité qui correspondent aux normes internationales et/ou européennes et qui ont pour objectif de conforter la confiance dans les organismes d'évaluation de la conformité dont il a été prouvé qu'ils satisfont à ces normes.

- manuel qualité : document énonçant la politique qualité et décrivant le système qualité d'un organisme.

Chapitre II

Critères d'accréditation

Art. 3. L'évaluation et l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité obéissent à des considérations tenant compte :

- des critères généraux conformément aux normes tunisiennes de la série NT 110,

- des exigences techniques complémentaires arrêtées par le conseil national d'accréditation ou découlant de l'instauration de nouvelles prescriptions normatives.

Chapitre III

Procédures d'accréditation

Art. 4. - Tout organisme d'évaluation de la conformité sollicitant son accréditation doit adresser une demande écrite au ministre chargé de l'industrie.

La demande tendant à l'obtention, la prolongation ou l'extension de l'accréditation est introduite au moyen d'un formulaire standard établi et mis à la disposition du demandeur par le secrétariat du conseil. Il est joint obligatoirement à la demande tous les renseignements nécessaires, conformément aux exigences des normes tunisiennes de la série NT 110, deux exemplaires du manuel qualité, ainsi que tout autre renseignement jugé nécessaire par le secrétariat du conseil.

Art. 5. - Le secrétariat du conseil, à la réception de la demande avec les documents annexes prévus à l'article 4 susvisé, désigne au plus tard dans le mois qui suit la réception, une équipe d'auditeurs chargée de mener l'opération d'audit et de présenter un rapport complet sur l'aptitude de l'organisme demandeur à répondre aux critères d'accréditation, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Les auditeurs doivent, eu égard aux exigences des normes tunisiennes de la série NT 110, et au domaine spécifique de la demande d'accréditation, être choisis parmi ceux qui figurent sur un registre préétabli par le conseil, et en tenant compte de leur qualification technique, de leur neutralité et de leur expérience.

L'équipe d'audit doit être dirigée par un responsable d'audit qualifié et comprendre au moins un autre auditeur spécialisé dans l'évaluation des aspects techniques propres au domaine audité.

Le secrétariat du conseil notifie les noms des auditeurs au préalable au demandeur qui peut dans les quinze jours suivant la notification, récuser une seule fois un ou plusieurs des auditeurs désignés par requête motivée, adressée au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour la réalisation des audits, le secrétariat pourra faire appel à des auditeurs externes exerçant dans des organismes justifiant de la compétence requise, ainsi qu'à des auditeurs indépendants.

Art. 6. - L'équipe d'audit désignée par le secrétariat du conseil effectue, après expiration des délais prévus à l'article 5 ci-dessus, une visite préliminaire auprès de l'organisme demandeur pour s'assurer si la procédure d'audit peut être entamée.

Art. 7. - L'équipe d'audit procède, à la demande du secrétariat, à :

- l'évaluation des dispositions prises par l'organisme demandeur pour assurer la qualité de ses prestations,

- la visite de l'organisme demandeur afin de s'assurer de l'application effective de ces dispositions et de contrôler les moyens dont il dispose.

L'équipe d'audit remet, à la fin de sa mission, au secrétariat du conseil, un rapport complet d'audit contenant toutes les indications justifiant de la capacité de l'organisme postulant à répondre aux exigences de l'accréditation.

Art. 8. - Le secrétariat saisit l'organisme postulant d'une copie du rapport d'audit et invite celui-ci à présenter au plus tard, dans

un délai de vingt jours de sa saisine, ses observations concernant les conclusions contenues dans le rapport d'audit et les mesures correctives déjà prises par lui ou qu'il se propose de prendre pour pallier les non-conformités aux exigences d'accréditation relevées par l'audit.

Chapitre IV

De l'octroi ou du refus de l'accréditation

Art. 9. - Le conseil national d'accréditation examine lors de ses réunions toutes les demandes d'accréditation au vu du rapport d'audit et se prononce soit pour l'acceptation, soit pour le rejet. Dans ce dernier cas, l'avis du conseil doit être dûment motivé.

Le conseil soumet, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réunion, les conclusions de sa délibération sur les demandes d'accréditation examinées, accompagnées du procès verbal de la réunion y afférente, au ministre chargé de l'industrie qui doit prendre une décision dans les trente jours.

Art. 10. - Au cas où l'accréditation est accordée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi n° 94-70 susvisée, le secrétariat du conseil procèdera à la transcription de la décision d'accréditation sur un registre tenu à cet effet, et comportant :

- le numéro et la date de la décision,
- l'identité de l'organisme accrédité,
- le domaine d'application et la durée de validité de l'accréditation octroyée,
- le programme de surveillance auquel sera soumis l'organisme accrédité,
- la composition de l'équipe d'audit qui a procédé à l'évaluation.

En cas de rejet de la demande d'accréditation par le conseil, le ministre chargé de l'industrie saisit l'organisme postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant les raisons du rejet et éventuellement les mesures correctives qu'il faudra entreprendre.

L'organisme qui s'est vu rejeter sa demande d'accréditation dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de la réception de l'avis du conseil pour faire connaître au conseil :

- qu'il renonce à sa demande d'accréditation. Dans ce cas, sa demande est classée définitivement,
- qu'il maintient sa demande d'accréditation. Dans ce cas, l'instruction du dossier de demande est suspendue. Et il appartient au postulant concerné, après avoir pris toutes les mesures correctives qui lui ont été dictées, de saisir à nouveau le ministre chargé de l'industrie pour procéder à un second audit.

Chapitre V

Du recours

Art. 11. - En cas de contestation de la décision de rejet de l'accréditation l'organisme concerné peut, dans les trente jours qui suivent la date de réception de l'avis du conseil, introduire un recours par requête écrite interjetée auprès du ministre de l'industrie, la requête doit contenir les motifs de contestation à l'encontre de la décision de rejet.

Le ministre chargé de l'industrie désigne un comité consultatif de recours pour examiner la requête et proposer la suite à donner, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la notification de la requête, suite à quoi il statue définitivement sur le recours en question.

Chapitre VI

Des obligations des organismes d'évaluation de la conformité

Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 susvisé, les organismes d'évaluation de la conformité doivent, sous

peine de retrait de leur accréditation, observer les conditions suivantes :

- respecter le programme de surveillance spécifié dans la décision d'accréditation et autoriser à cette fin toute visite de personnes mandatées par le conseil pour contrôler le maintien des conditions d'accréditation,

- communiquer sans délai, et part écrit, au conseil, tout changement organisationnel ou technique susceptible de modifier le respect des conditions d'accréditation,

- adresser une demande de prolongation au ministre chargé de l'industrie au moins trois mois avant l'échéance du terme de la période de validité de l'accréditation selon la procédure décrite dans le présent décret.

Art. 13. - Toute demande d'extension de l'activité d'accréditation doit faire l'objet d'une demande nouvelle et suivre la procédure décrite à l'article 3 du présent décret.

Art. 14. - Un organisme d'évaluation de la conformité peut, à tout moment, renoncer totalement ou partiellement à son accréditation, à la condition que sa renonciation soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du conseil. Cette renonciation prend effet un mois après la réception de sa notification par le secrétariat qui procèdera à la mise à jour du registre prévue à l'article 9 susvisé.

A compter de la date de notification, l'organisme doit s'abstenir de se faire prévaloir de sa décision d'accréditation totale ou partielle. Cette renonciation ne dégage en rien l'organisme de sa responsabilité inhérente à ses obligations contractées vis-à-vis du système d'accréditation durant toute la période de son accréditation.

Art. 15. - Le secrétariat agissant sous les directives du conseil est habilité à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour procéder à la surveillance des organismes accrédités afin de s'assurer que ces derniers continuent de satisfaire aux critères d'accréditation spécifiés aux articles 3 et 12 du présent décret.

Les rapports d'audits de surveillance, dûment motivés, sont soumis au conseil national d'accréditation qui propose au ministre de l'industrie les mesures à prendre à l'encontre des organismes ne remplissant plus les conditions d'accréditation en application des dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la loi n° 94-70 susvisée.

Le ministre chargé de l'industrie décide, sur la base du rapport du conseil, des mesures à prendre vis-à-vis de l'organisme défaillant.

Art. 16. - Le personnel du secrétariat, les membres des comités techniques sectoriels, les auditeurs et toutes les personnes appelées, du fait de l'exercice de leurs activités, à prendre connaissance des renseignements contenus dans les dossiers d'accréditation, sont tenus au secret professionnel.

Chapitre VII

Détermination des frais engendrés par les opérations d'accréditation et modalités de leur perception

Art. 17. - Les frais générés par les opérations d'accréditation et qui sont à la charge des organismes d'évaluation de la conformité comprennent :

- 1 - Les frais d'instruction payables lors du dépôt de la demande d'accréditation,
- 2 - Les frais d'audit comprenant :
 - une avance payable lors de la désignation de l'équipe d'audit.
 - un complément lors du dépôt du rapport d'audit auprès du secrétariat du conseil.
- 3 - Les frais annuels de surveillance de l'organisme accrédité.

Les frais d'instruction et d'audit sont dus même en cas de renonciation de la part de l'organisme postulant.

Art. 18. - Les montants des tarifs inhérents à la procédure d'accréditation sont fixés par le conseil et approuvés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'industrie.

Art. 19. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1174 du 25 mai 1998, fixant l'organigramme de l'agence foncière industrielle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis,

Vu la loi n° 91-37 du 8 juin 1991, portant création de l'agence foncière industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-31 du 20 mai 1997,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-22 du 5 janvier 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence foncière industrielle,

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'agence foncière industrielle lors de ses réunions du 6 et 19 mars 1997,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - L'organigramme de l'agence foncière industrielle est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - la mise en application de l'organigramme de l'agence foncière industrielle s'effectue sur la base de fiches-fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi dans l'agence.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 98-1175 du 25 mai 1998 fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence foncière industrielle.

Art. 3. - L'agence foncière industrielle est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure et les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1175 du 25 mai 1998, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence foncière industrielle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 10 bis,

Vu la loi n° 91-37 du 8 juin 1991, portant création de l'agence foncière industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-31 du 20 mai 1997,

Vu le décret n° 77-545 du 15 juin 1977, approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'agence foncière industrielle,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-22 du 5 janvier 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence foncière industrielle,

Vu le décret n° 98-1174 du 25 mai 1998, fixant l'organigramme de l'agence foncière industrielle,

Vu le tableau de classification des emplois, en vigueur à l'agence foncière industrielle,

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'agence foncière industrielle lors de ses réunions du 6 et 19 mars 1997,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - L'attribution des fonctions de chef de service, de sous directeur et de directeur au sein de l'agence foncière industrielle ainsi que leur intérim est prise par décision du président directeur général de l'agence.

L'attribution et le retrait de la fonction de directeur général adjoint sont effectués par le conseil d'administration sur proposition du président directeur général, et après approbation des autorités de tutelle,

Art. 2. - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :

1) Les emplois fonctionnels doivent être vacants et prévus dans l'organigramme de l'agence foncière industrielle,

2) Le candidat doit remplir les conditions minimales fixées au tableau ci-après et le cas échéant les conditions particulières de l'emploi fonctionnel concerné :

Emplois Fonctionnels	Conditions
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des quatre conditions suivantes : 1) être titulaire d'un diplôme supérieur de 3ème cycle d'ingénieur principal, d'architecte principal ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté à l'agence au moins égale à six mois. 2) être titulaire d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté à l'agence au moins égale à quatre ans ou justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur public au moins égale à cinq ans. 3) être titulaire d'un diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté au moins égale à six ans à la catégorie VIII ou justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur public au moins égale à sept ans. 4) être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté au moins égale à huit ans à la catégorie VIII
Sous directeur	Le candidat doit remplir l'une des trois conditions suivantes : 1) être titulaire d'un diplôme supérieur de 3ème cycle d'ingénieur principal, d'architecte principal ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service à l'agence foncière industrielle durant au moins une période de deux ans, ou dans le secteur public durant au moins une période de quatre ans. 2) être titulaire d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service à l'agence foncière industrielle durant au moins une période de quatre ans, ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans. 3) être titulaire d'un diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté et moins égale à huit ans à la catégorie IX et avoir exercé la fonction de chef de service à l'agence foncière industrielle durant au moins une période de huit ans.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des trois conditions suivantes : 1) être titulaire d'un diplôme de doctorat d'Etat et justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur public durant au moins une période égale à quatre ans. 2) être titulaire d'un diplôme supérieur de 3ème cycle, d'ingénieur principal, d'architecte principal ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur à l'agence foncière industrielle durant au moins une période de quatre ans, ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans. 3) être titulaire d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous directeur à l'agence foncière industrielle durant au moins une période de six ans, ou dans le secteur public durant au moins une période de huit ans.
Directeur général adjoint	Le candidat doit remplir l'une des trois conditions suivantes : 1) être titulaire d'un diplôme de doctorat d'Etat et avoir exercé la fonction de directeur à l'agence foncière industrielle ou dans le secteur public durant au moins une période de six ans. 2) être titulaire d'un diplôme supérieur de 3ème cycle, d'ingénieur principal, d'architecte principal ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de directeur à l'agence foncière industrielle , ou dans le secteur public durant au moins une période de huit ans. 3) être titulaire d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de directeur à l'agence foncière industrielle ou dans le secteur public durant au moins une période de dix ans.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'agence.

Art. 4. - Le retrait de l'emploi fonctionnel de chef de service, de sous directeur et de directeur, visés à l'article premier du présent décret, s'effectue sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné. Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré durant une année ou jusqu'à sa nomination à un emploi fonctionnel, à condition :

1) que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave.

2) et que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 5. - Le retrait de l'emploi fonctionnel du directeur général adjoint entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à cet emploi.

Art. 6. - La nomination par intérim aux emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur et de directeur est attribuée aux agents remplissant les conditions définies à l'article 2 du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année. L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim perçoit les indemnités et les avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'agence foncière industrielle.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels concernés entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.

Art. 7. - Nonobstant les conditions prévues par le présent décret, les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de parution du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels cités à l'article 2 ci-dessus.

Les agents nantis d'emplois fonctionnels non prévus par le présent décret sont déchargés de ces fonctions. Dans ce cas, ils bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale en remplacement des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Art. 8. - Les ministres de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 25 mai 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ATTRIBUTION DES GRANDS PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LA PROMOTION DES ACTIVITES AGRICOLES

Par décret n° 98-1176 du 20 mai 1998.

Les grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles sont attribués aux personnes suivantes :

1 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des produits d'exportation.

- L'agro-combinat des primeurs du Sud "CAPRIS" du gouvernorat de Gabès.

2 - Le grand prix du Président de la République pour l'économie d'eau.

- Abdelbaki Chaïeb du gouvernorat de Kébili.

3 - Le grand prix du Président de la République pour les jeunes agriculteurs.

- Hatem Khiari du gouvernorat de l'Ariana.

4 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des structures d'intérêts collectifs.

- l'association d'intérêt collectif de l'eau potable "Tamzaït" du gouvernorat de Tataouine.

5 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des grandes cultures.

- Taoufik B. Sadok B. Hafsi Chikhaoui du gouvernorat du Kef.

6 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production animale.

- La société de mise en valeur et de développement agricole "Lakhmès" du gouvernorat de Siliana.

7 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production des légumes et des fruits.

- Abdelkhalek Ajlani du gouvernorat de Kasserine.

8 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de l'oléiculture.

- Abdelmajid Nouri du gouvernorat de Sfax.

9 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des périmètres irrigués utilisant les eaux usées traitées.

- Lotfi M'Kada du gouvernorat de Monastir.

10 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la pêche.

- Société "La Galite" de la pêche du gouvernorat de Bizerte.

ATTRIBUTION DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 98-1177 du 20 mai 1998.

L'ordre national du mérite, quatrième classe, est attribué au titre du secteur agricole à Messieurs et Mesdames :

- Rafik Bouguirra

- Mohamed Sassi

- Hatem Ben Mustapha Khiari

- Soliman Ben Haj Ali

- Habib Chikh Meftah

- Mohamed Hédi Jabnoun

- Kamel Dadech

- Mahmoud Ben Hédi Imam

- Abdelbaki Ayed

- Ali Ben Mahjoub Halioui

- Ahmed Ben Mohamed Bouallag

- Abderrazek Riahi

- Ridha Ben Ali Ben Mabrouk Sayari

- Mounir Ben Mohamed El Amin Oueslati

- Naima Bent Hammouda Ben Ahmed Jaziri épouse Mohamed Sadok Smâli.

- Mohamed Hédi Ben Arbi Khalfaoui

- Mohamed Farès Ben Ali Ben Hamadi Châafi

- Mongi B. Mohamed B. Hadj Amara Michichi

- Belgacem B. Brahim B. Younès Amri

- Raouf B. Chebil Nassri

- Radhouan Ben Mansour

- Salah Fahel

- Ali Ben Amor Younès

- Nasser Ouennès

- Mokhtar Hamza

- Samir Guidara

- Salah B. Ali B. Mohamed B. Amor

- Mohamed B. Ali B. Chetoui Aoun

- Mohamed Gabsi

- Mohamed B. Mansour B. Dhaou Bouracine

- Fadhel Dahissi

- Naceur Gadhifi

- Mohamed Séghair B. Salah B. Mohamed El Ouâar Derbali

- Mohamed Tahar Gasmi

- Mohamed Ali B. Mohamed Gharbi

- Mohamed Kilani B. Mohamed Zidi

- Abdelkérîm B. Salah B. Brahim Aissa.

- Abdelaziz Zaabani.

- Mansour B. Amor Najjar.

- Belgacem B. Abdallah B. Mohamed Ben Khalifa dit "Ali"

- Mabrouk B. Mohamed Farak

- Mohamed B. Mohamed B. Ahmed Arbi

- Ali Jebali

- Ahmed Ridha Fékih Salem

- Rakia Atiri

- Khaled B. Khaled

- Mohamed Mlika

- Salah Dhifallah

- Mekki Hamza

- Ridha B. Chaaben

- Néji Chékir

- Abdelbaki Ben Allala Ben Salah Hamdi

- Abdelkérîm Darragi

- Mohamed Abdelwaheb Méziane

- Néji Hannachi

- Hammouda Gharbi

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

SITUATION GENERALE DECADEAIRE

AU 20 FEVRIER 1998

A C T I F

Encaisse-or	4 385 452, 481
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792, 500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	22 272 419, 594
Avoirs en devises	2 209 716 198, 381
Comptes de coopération économique	271 533 085, 459
Compte courant postal	4 989 968, 060
Créances achetées ferme	887 960 333, 333
Effets en pension	92 500 000, 000
Effets et chèques en cours de recouvrement	6 067 403, 921
Effets à l'encaissement	26 492 801, 794
Avance permanente à l'Etat	25 000 000, 000
Avance remboursable à l'Etat	6 000 000, 000
Avance à l'Etat/souscriptions fonds monétaires	321 455 034, 468
Portefeuille-titres	21 884 833, 409
Immobilisations	14 207 013, 411
Débiteurs divers	44 475 003, 990
Comptes d'ordre et à régulariser	21 992 515, 664
	3 983 403 856, 465

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 639 789 465, 738
Comptes courants des banques et des établis. financiers	140 965 921, 827
Comptes du Gouvernement	309 869 094, 478
Allocations de droits de tirage spéciaux	53 140 958, 354
Interventions sur le marché monétaire	378 000 000, 000
Autres engagements à vue et à terme	769 028 906, 682
Déposants d'effets à l'encaissement	27 767 901, 378
Comptes de coopération économique	291 319 797, 579
Provisions	71 977 761, 542
Réserve spéciale	16 816 905, 082
Réserve légale	3 000 000, 000
Report à nouveau	341 850, 594
Capital	6 000 000, 000
Créditeurs divers	51 559 017, 882
Comptes d'ordre et à régulariser	223 826 275, 328
	3 983 403 856, 465

SITUATION GENERALE DECADEAINE

AU 28 FEVRIER 1998

ACTIF

Encaisse-or	4.385.452,481
Souscriptions aux organismes internationaux	2.371.792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	22.415.020,212
Avoirs en devises	2.194.028.506,056
Comptes de coopération économique	272.386.767,840
Compte courant postal	4.009.130,425
Créances achetées ferme	887.960.333,333
Effets en pension	92.500.000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	14.033.692,819
Effets à l'encaissement	32.527.495,569
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.000.000,000
Avance à l'Etat/souscriptions fonds monétaires	321.455.034,468
Portefeuille-titres	22.035.189,701
Immobilisations	14.207.013,411
Débiteurs divers	44.695.324,890
Comptes d'ordre et à régulariser	22.541.504,261
	3.982.552.257,966

PASSIF

Billets et monnaies en circulation	1.671.300.046,846
Comptes courants des banques et des établis. financiers	142.982.294,918
Comptes du Gouvernement	293.908.075,293
Allocations de droits de tirage spéciaux	53.481.196,802
Interventions sur le marché monétaire	375.000.000,000
Autres engagements à vue et à terme	732.189.947,658
Déposants d'effets à l'encaissement	33.798.029,873
Comptes de coopération économique	292.171.029,306
Provisions	71.977.761,542
Réserve spéciale	16.816.905,082
Réserve légale	3.000.000,000
Report à nouveau	341.850,594
Capital	6.000.000,000
Créditeurs divers	50.064.059,892
Comptes d'ordre et à régulariser	239.521.060,160
	3.982.552.257,966

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 10 MARS 1998

A C T I F

Encaisse-or	4 385 452,481
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	22 415 020,212
Avoirs en devises	2 141 963 612,619
Comptes de coopération économique	271 431 259,029
Compte courant postal	4 964 056,759
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	24 464 228,164
Effets à l'encaissement	43 982 518,871
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	6 000 000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	321 455 034,468
Portefeuille-titres	22 035 189,701
Immobilisations	14 219 897,378
Débiteurs divers	44 694 921,915
Comptes d'ordre et à régulariser	25 623 877,916
	<u>3 955 467 195,346</u>

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 665 476 956,469
Comptes courants des banques et des établis. financiers	169 439 743,276
Comptes du Gouvernement	383 196 024,499
Allocations de droits de tirage spéciaux	53 481 196,802
Interventions sur le marché monétaire	184 000 000,000
Autres engagements à vue et à terme	775 575 206,261
Déposants d'effets à l'encaissement	45 698 291,234
Comptes de coopération économique	291 215 520,495
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	50 813 463,179
Comptes d'ordre et à régulariser	238 434 275,913
	<u>3 955 467 195,346</u>

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN 0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 5 juin 1998"